

ДОГОВОР № Pilot/Appetite/240726

г. Алматы

«24» июля 2026г.

ИП «Pilot-company», именуемое (-ый) в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Абдранова Асета Абеновича., действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 6003 № 0000123, с одной стороны, и ИП «Appetite», именуемое (-ый) далее «Заказчик», в лице Директора ТӨЛЕГЕНОВА ЖІБЕК БИСЕНБАЙҚЫЗЫ, на основании Талона № KZ71TWQ04328169, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, каждая в отдельности как Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику приборы контроля работы автотранспорта системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга автомобилей, а также компоненты системы, в дальнейшем именуемые как Оборудование, произвести установку Оборудования на транспортное средство Заказчика, а также подключить Оборудование к системе GPS/ГЛОНАСС мониторинга, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование и услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором. При этом оборудование не является противоугонной системой и может быть использовано исключительно в качестве дополнительной (к основной) системе охраны.

2. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 2.1. Стоимость Оборудования и Услуг указывается в Приложениях к Договору на каждую поставку, подписываемом Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется произвести оплату общей суммы Договора на основании Счета Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате Оборудования считается исполненным при поступлении оплаты за Оборудование безналичным платежом на счет Поставщика или за наличный расчет в полном объеме.

3. АБОНЕНТСКАЯ ОПЛАТА

- 3.1. Оплата за услуги мониторинга транспорта производится Заказчиком наличным или безналичным расчетом в конце каждого месяца (квартала, года) за последующий месяц (квартал, год), согласно выставленному счету Поставщика.
3.2. Временной период оплаты определяется в Приложении №1 отдельным пунктом.
3.3. Минимальный платеж — за один месяц.
3.4. Счета на оплату выставляются и отправляются Заказчику по e-mail.
3.5. В случае просрочки платежа более чем на 5 календарных дней Поставщик приостанавливает предоставление доступа Заказчика в систему до полного погашения задолженности (в автоматическом режиме). Все платежи должны быть совершены до 25-го (двадцать пятого) числа месяца, идущего перед месяцем (периодом) оплаты.
3.6. Абонентская плата начисляется ежегодно и не может зависеть от факта использованием Заказчиком системы, так как сбор данных от объектов и передача данных на сервер Поставщика ведется независимо от количества и продолжительности входов в систему Заказчиком. Частичное или полное начисление абонентской платы может быть приостановлено на основании официального письма, переданного контактом указанным в Приложении №2 на бумажном носителе либо высланным на электронный адрес pilot01.company@gmail.com с подтверждением письма. Письмо должно содержать идентификационные данные объекта и срок приостановления Услуги (кратный 30 дням).
3.7. За день оплаты счета принимается дата поступления платежа на расчетный счет либо в кассу Поставщика. В случае задолженности, просрочки по настоящему Договору (то есть неполучения денег на счет Поставщиком по истечении указанного в Договоре срока), Поставщик в праве приостановить обслуживание Заказчика в соответствии с условиями Договора, при этом Заказчику может быть начислена пеня в размере ноль целых одной десятой процента (0,1 %) от подлежащей к оплате суммы, за каждый день просрочки, начиная от даты окончания срока платежа до дня фактической оплаты.
3.8. За нарушение сроков оплаты более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по истечении месяца, в котором услуги были оказаны, Поставщик имеет право отключить Заказчика от своего узла связи до полного погашения задолженности. За повторное подключение взимается плата как за новое подключение и регистрацию. Стоимость повторного подключения к системе мониторинга 1000 тенге.
3.9. Все расчёты за услуги производятся в Тенге.
3.10. Все банковские и комиссионные расходы Заказчик оплачивает самостоятельно.
3.11. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

4. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- 4.1. Заказчик заранее согласовывает с Поставщиком предполагаемую дату и место перенастройки Оборудования Заказчика на транспортное(-ые) средство(-а) Заказчика.
4.2. Подключение Оборудования Заказчика производится следующими этапами:
- подключение оборудования на транспортном средстве,
- подключение оборудования к серверу Поставщика посредством GPRS соединения и предоставления Заказчику

доступа к нему.

- 4.3. Поставщик должен передать Заказчику Логин и Пароль доступа к системе в течение 24 рабочих часов с момента завершения перенастройки, но не ранее исполнения обязательств Заказчика по оплате.
- 4.4. Поставщик завершит работы по настройке системы, включая калибровки датчиков, настройки отчетов в течение 10 рабочих дней с момента установки оборудования.
- 4.5. Поставщик будет хранить данные, собираемые Оборудованием и передаваемые посредством GSM/GPRS канала на своем сервере в течение не менее 90 дней.
- 4.6. В течение срока действия настоящего договора Поставщик обязуется обеспечивать Заказчику возможность подключаться к серверу Поставщика и получать следующие данные по своему объекту, в пределах сети оператора GSM:
 - текущее местоположение объекта в режиме реального времени при наличии в месте положения объекта покрытия оператора GSM на карте Республики Казахстан (детально);
 - путь, пройденный объектом за любой интересующий интервал времени в километрах с погрешностью не более 5 %;
 - с какой скоростью в км/ч двигался объект с погрешностью не более 5%;
 - где, в какое время останавливался объект и на какой промежуток времени,
 - показания датчиков, если это предусмотрено спецификацией оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. **Поставщик**
 - 5.1.1. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и прерывания в работе происходящие из-за:
 - выхода из строя оборудования по любой причине;
 - проблем при передаче или соединении, произошедшие не по вине Поставщика;
 - ненадлежащего предоставления услуг Провайдера GSM сети, в том числе сбои сети, независимые от Поставщика;
 - вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
 - 5.1.2. Поставщик не несет ответственности за использование полученной Заказчиком информации, за утрату Заказчиком своих идентификационных реквизитов или их передачу неопределенному кругу лиц и как следствие, за предоставление третьему лицу информации о передвижении автотранспорта Заказчика.
 - 5.1.3. Поставщик не несет ответственность перед Заказчиком за упущенную выгоду вследствие предоставления услуг ненадлежащего качества. Ответственность Поставщика ограничена только стоимостью услуги.
- 5.2. **Заказчик**
 - 5.2.1. Заказчик обязуется использовать услуги Поставщика только легальным способом и не передавать данные об услуге Поставщика третьим лицам.
 - 5.2.2. Обязуется в случае исходящих звонков и сообщений, а также пользования интернетом, с помощью SIM-карты, входящей в состав Оборудования Заказчик оплачивает вышеуказанные звонки, трафик и сообщения в полном объеме, согласно выставленному Поставщиком счету.
 - 5.2.3. Обязуется предоставить достоверные контактные данные ответственных лиц.
- 5.3. **Общие**
 - 5.3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим договором.
 - 5.3.2. В случае нарушения Заказчиком условий договора Поставщик оставляет за собой право закрыть Заказчику доступ к услугам до момента разрешения конфликтной ситуации письменно уведомив об этом Заказчика за 5 рабочих дней.
 - 5.3.3. Все споры, возникшие, при исполнении договора и не урегулированные сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения споров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Предъявление Сторонами претензии как досудебного урегулирования спора до предъявления иска в суд обязательно.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Регламент предоставления и использования услуг, а также информация для Заказчика размещаются непосредственно на сервере Поставщика.
- 6.2. Поставщик имеет право отключать сервер на 96 (девяносто шесть) часов в год для проведения диагностических и профилактических мероприятий (обновление ПО, карт и пр.), направленных на обеспечение безотказной работы сервера.
- 6.3. Вся информация, передаваемая Заказчику посредством услуг Поставщика, является конфиденциальной и не может быть передана третьей стороне.
- 6.4. Поставщик может изменять тарифы на услуги сети передачи данных, условия предоставления услуг и сроки расчета, в случае изменения тарифов и условия провайдера, предоставляющего услуги сети передачи данных, о чем информирует Заказчика в местах работы с Заказчиком или средствами, телекса, факса, Интернет.
- 6.5. Заказчик может приостановить пользование услугой на срок, кратный 30 дням. При этом Заказчик обязан предупредить об этом Поставщика заранее в срок не менее 3х дней до предполагаемого отключения.

ИП «Pilot-company»

Юр.Адрес: 050090 г. Алматы. М-н Аксай 3 дом 17 кв 36

Тел: +7 747 479 98 96
e-mail pilot01.company@gmail.com

- 6.6. Все изменения и дополнения оговариваются Дополнительными соглашениями между Заказчиком и Поставщиком, которые являются неотъемлемой частью договора.
- 6.7. Поставщик не несет ответственности за работу деталей и узлов транспортного средства, не задействованных в работе аппаратно-программного комплекса.
- 6.8. В случае возникновения неисправностей по вине Поставщика, последний обязуется в течение 3-х рабочих дней устранить возникшие неисправности, препятствующие пользованию услугами.
- 6.9. В случае возникновения неисправностей у Заказчика, последний обязуется оплатить выезд специалиста Поставщика из расчета 5000 тенге за 1 посещение в пределах города дислокации поставщика. В других регионах РК к стоимости выезда прибавляется стоимость проезда и командировочные расходы.
- 6.10. В случае возникновения неисправностей, сбоя в работе системы или оборудования, не зависимо от происхождения неисправностей, Заказчик должен направить «Заявку на сервис» установленного образца на электронный адрес Поставщика: pilot01.company@gmail.com Возможны любые другие способы информирования Поставщика о неисправности или потребности в сервисе, при этом заявка на сервис обязательна.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по нему.
- 7.2. Первоначальный срок действия настоящего Договора один год с даты подписания и регистрации. Если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о расторжении, настоящий Договор автоматически будет иметь силу в течение еще одного года. Подобным же образом настоящий Договор будет продлеваться из года в год, если не будет расторгнут в соответствии с письменным уведомлением, осуществленным не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 7.3. Все исправления по тексту, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон в каждом отдельном случае.
- 7.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка и предварительные соглашения теряют силу.
- 7.5. Сторона, привлекая третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим лицом, как за собственные действия.
- 7.6. Во всем ином, что прямо не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.
- 7.7. Настоящий Договор составлен без исправлений, включая Приложения, в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

ИП «Pilot-company»
Юр. Адрес: 050090 г. Алматы,
М-н Аксай 3 дом 17 кв 36
ИНН 680609301722
Реквизиты банка:
АО «Банк Центр Кредит»
Счет: KZ078562204151321755 (KZT)
БИК: KСJBKZKX
Тел: +7 747 479 98 96
e-mail pilot01.company@gmail.com

Директор
Абдрамов А.А.



Заказчик

ИП «Appetite»
Юр.Адрес: Республика Казахстан, г.Атырау
Сарымолда Досмухамбетова 286В
БИН/ИНН 870507401437
Реквизиты банка:
АО «Банк Центр Кредит»
Счет: KZ33856220415620601
БИК: KСJBKZKX

Директор
ТӨЛЕГЕНОВА Ж.Б.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Спецификация оборудования и услуг

1. Оборудование

Поз	Наименование	Цена, тенге	Кол-во	ИТОГО
1	GPS-трекер	56 000	1	56 000
2	Установка оборудования на автомобиль	0	1	0
ИТОГО, тенге с НДС				56 000

2. Тарифы Поставщика (абонентская плата)

№	Наименование услуги	Тариф тенге/мес, за единицу	Кол-во объектов	ИТОГО в месяц
1	Абонентская плата за доступ к системе GPS мониторинга (стандарт)	2 500	1	2 500
	ИТОГО, тенге с НДС, за 1 год	30 000	1	30 000

- Срок поставки: 5 рабочих дней с момента оплаты, склад Поставщика в Алматы.
- Временной период абонентской платы: ежегодно.
- Абонентская плата за 2026 год является акционной. Последующее обслуживание по мониторингу возможно с увеличением стоимости абонентской платы в большую сторону.

Поставщик

